

Aplicar direito antidumping definitivo, por um prazo de até 5 (cinco) anos, às importações brasileiras de aço GNO originárias da Alemanha, e alterar os direitos antidumping aplicados sobre as importações do mesmo produto e origens.

O SECRETÁRIO ESPECIAL DE COMÉRCIO EXTERIOR E ASSUNTOS INTERNACIONAIS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 82, inciso V do Anexo I do Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019, e considerando o que consta dos autos do Processo SECEX 52272.001504/2018-88, conduzido em conformidade com o disposto no Decreto no 8.058, de 26 de julho de 2013, e dos autos do Processo SEI 19972.100359/2019-35, conduzido de acordo com os procedimentos previstos na Resolução CAMEX nº 29, de 7 de abril de 2017, resolve:

Art. 1º Encerrar a investigação com aplicação de direito antidumping definitivo, por um prazo de até 5 (cinco) anos, às importações brasileiras de laminados planos de aço ao silício, denominados magnéticos, de grãos não orientados (aço GNO), comumente classificados nos itens 7225.19.00 e 7226.19.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, originárias da Alemanha, conforme recomendação constante do Anexo I.

Art. 2º O disposto no art. 1º não se aplica aos seguintes produtos:

- a. laminados planos de aço ao silício semiprocessados;
- b. laminados planos de aço ao silício de grãos orientados;
- c. bobinas de liga de metal amorfo;
- d. laminados planos de aço manganês;
- e. cabos de soldagem;
- f. núcleos magnéticos de ferrite; e
- g. laminados planos de aço ao silício com espessura inferior a 0,35mm.

Art. 3º Encerrar a avaliação de interesse público instaurada por meio da Circular SECEX nº 23, de 15 de abril de 2019.

Art. 4º Alterar, em razão de interesse público, nos termos do inciso III do art. 3º do Decreto nº 8.058, de 26 de julho de 2013, os montantes do direito antidumping definitivo aplicado às importações brasileiras de aço GNO originárias Alemanha, a ser recolhido sob a forma de alíquota específica fixada em dólares estadunidenses por tonelada, conforme os montantes abaixo especificados, nos termos da recomendação constante do item 9 do Anexo II.

Origem	Produtor/Exportador	Direito Antidumping Definitivo (US \$/t)
China	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd	175,94
	China Steel Corporation	
	Foshan SMC Long & Wide Steel Co., Ltd.	
	Hon Win Steel Manufacturing Co., Ltd.	251,63
	Jiangsu Huaxi Group Corporation	
	Jiangyin Huaxin Electrical Equipment Co.Ltd.	
	Jiangyin Suokang Electricity Co., Ltd	
	Jiangyin Tenghua Import and Export Co., Ltd	
	Maanshan Iron & Steel Company Limited	
	Posco (Guangdong) Steel Co., Ltd	
	Shougang Group	
	SK Networks (Shanghai) Co., Ltd.	
	Demais empresas	432,95

	Posco - Pohang Iron and Steel Company	
Coreia do Sul	Kiswire Ltd	132,50
	Samsung C&T Corporation	
	Demais empresas	231,40
Taiapé Chinês	China Steel Corporation - CSC	198,34
	Demais empresas	567,16

Em 31 de janeiro de 2018, a Aperam protocolou petição de revisão do direito antidumping instituído pela Resolução CAMEX no49, de julho de 2013, aplicado às exportações para o Brasil de aço GNO originárias da China, da Coreia do Sul e de Taipé Chinês. Tendo sido apresentados elementos suficientes que indicavam que a extinção dos referidos direitos levaria, muito provavelmente, à continuação ou retomada do dumping e do dano à indústria doméstica dele decorrente, a Secretaria de Comércio Exterior iniciou a referida revisão, por meio da Circular SECEX no27, de 13 de julho de 2018, publicada no D.O.U. de 16 de julho de 2018.

A Nota Técnica no18, contendo os fatos essenciais que se encontravam em análise e que formaram a base para que se estabelecesse determinação final no âmbito da revisão, foi divulgada em 27 de maio de 2019. A determinação final, propondo a prorrogação da duração do direito antidumping aplicado às importações brasileiras de aço GNO originárias da China, Coreia do Sul e Taipé Chinês, por um período de até cinco anos, consta do Parecer SDCOM no18, de 2019, de 2 de julho de 2019.

1.1.2 Dos processos de avaliação de interesse público

Em 26 de novembro de 2013, a Resolução CAMEX no100, de 25 de novembro de 2013, instaurou análise de interesse público, a pedido conjunto da Whirlpool S.A., controladora da Empresa Brasileira de Compressores (Embraco), e da WEG Equipamentos Elétricos S.A. Tratava-se de pleito de suspensão do direito antidumping definitivo aplicado às importações brasileiras de aço GNO por meio da Resolução CAMEX no49, de 2013.

A análise foi concluída, conforme a Resolução CAMEX no74, de 22 de agosto de 2014, publicada no D.O.U de 25 de agosto de 2014, e decidiu-se por reduzir a zero o direito antidumping aplicado às importações brasileiras de aço GNO originárias da China, da Coreia e de Taipé Chinês, para a quota de 45 mil toneladas até 15 de agosto de 2015. Destaca-se que, com base na análise realizada pelo Grupo Técnico de Avaliação de Interesse Público (GTIP), a CAMEX decidiu pela redução a zero do direito aplicado para uma quota específica e não pela sua suspensão, como solicitada pelas pleiteantes.

Aproximando-se o prazo final de vigência da quota, após as empresas Whirlpool S.A. e WEG Equipamentos Elétricos S.A demonstrarem interesse pela manutenção do não recolhimento, por razões de interesse público, do direito antidumping sobre importações de laminados planos de aço GNO, conforme consta do Processo SEAE/MF no18101.000386/2015-71, houve nova instauração de análise de interesse público pelo GTIP, com a Resolução CAMEX no60, de 19 de junho de 2015, publicada no D.O.U de 22 de junho 2015.

Em 1ode julho do mesmo ano, as empresas citadas interpuseram recurso administrativo em face da Resolução no60, de 2015. As recorrentes solicitaram que a medida concedida na Resolução CAMEX no74, de 2014, fosse prorrogada, sem a necessidade de instauração de novo processo de análise. Ademais, em sede de medida acautelatória, requereram volumes provisórios de importação com redução de direito antidumping, a partir de 15 de agosto de 2015.

A Resolução CAMEX no79, de 12 de agosto de 2015, publicada no D.O.U de 13 de agosto de 2015, em seu anexo, esclareceu que, por ter se tratado de redução do direito antidumping aplicado e não suspensão, seria necessária a instauração de novo processo de análise interesse público, impossibilitando a prorrogação da medida concedida pela Resolução no74, de 2014. De forma cautelar e condicionada à conclusão da análise pelo GTIP, entretanto, reduziu-se a zero o direito antidumping entre 16 de agosto e 13 de novembro de 2015 (90 dias) para o volume de 11.250 toneladas.

A Resolução CAMEX no108, de 4 de novembro de 2015, publicada no DOU de 5 de novembro de 2015, concluiu a análise de interesse público pelo GTIP iniciada pela Resolução CAMEX no60, de 2015. Determinaram-se o recolhimento da diferença do direito antidumping referente às importações realizadas na quota estabelecida na Resolução CAMEX no79, de 2015, e a redução do direito antidumping definitivo sobre importações brasileiras de aço GNO originárias da China, Coréia do Sul e Taipé Chinês para US\$ 90,00 por tonelada para empresas conhecidas e para US\$ 132,50 por tonelada para as demais empresas (de acordo com o quadro a seguir:

OrigemProdutor/Exportador

/t/	</td>	</tr>	<tr>
<td>	<p class="dou-paragraph">China</p>	</td>	<td>
<p class="dou-paragraph">Baoshan			
Iron & Steel Co. Ltd</p>	<p class="dou-paragraph">China Steel Corporation</p>		
<p class="dou-paragraph">Foshan SMC Long & Wide			
Steel Co., Ltd.</p>	<p class="dou-paragraph">Hon		
Win Steel Manufacturing Co., Ltd.</p>	</td>	<td>	<p

class="dou-paragraph">90,00</p> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> <p class="dou-paragraph">Jiangsu Huaxi Group Corporation</p> <p class="dou-paragraph">Jiangyin Huaxin Electrical Equipment Co.Ltd.</p> <p class="dou-paragraph">Jiangyin Suokang Electricity Co., Ltd.</p> <p class="dou-paragraph">Jiangyin Tenghua Import and Export Co., Ltd.</p> </td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> <p class="dou-paragraph">Maanshan Iron & Steel Company Limited</p> <p class="dou-paragraph">Posco (Guangdong) Steel Co., Ltd.</p> <p class="dou-paragraph">Shougang Group</p> <p class="dou-paragraph">SK Networks (Shanghai) Co., Ltd.</p> </td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> <p class="dou-paragraph">Demais empresas</p> </td> </td> <p class="dou-paragraph">132,50</p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="dou-paragraph">Coreia do Sul</p> </td> <td> <p class="dou-paragraph">Posco - Pohang Iron and Steel Company</p> <p class="dou-paragraph">Kiswire Ltd</p> <p class="dou-paragraph">Demais empresas</p> </td> <td> <p class="dou-paragraph">90,00</p> <p class="dou-paragraph">90,00</p> <p class="dou-paragraph">132,50</p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="dou-paragraph">Taipé Chinês</p> </td> <td> <p class="dou-paragraph">China Steel Corporation - CSC</p> <p class="dou-paragraph">Demais empresas</p> </td> <td> <p class="dou-paragraph">90,00</p> <p class="dou-paragraph">132,50</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="dou-paragraph" style="text-align: justify;">Tendo em vista o que consta nos autos do processo 12600.103971/2019-49, por meio da Circular SECEX no23, de 2019, publicada no D.O.U. de 17 de abril de 2019, foi instaurada avaliação de interesse público referente a medida antidumping aplicada sobre as importações brasileiras de aço GNO originário da China, Coreia do Sul, e Taipé Chinês, comumente classificadas nos códigos 7225.19.00 e 7226.19.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul, eventual aplicação de medida antidumping sobre as importações originárias da Alemanha, no âmbito do processo MDIC/SECI 52272.001504/2018-88.</p> <p class="dou-paragraph" style="text-align: justify;">1.2 Da petição</p> <p class="dou-paragraph" style="text-align: justify;">Em 31 de janeiro de 2018, a Aperam, doravante denominada peticionária, protocolou, por meio do Sistema Integrado de Defesa Econômica (SIDE), petição de início de investigação de dumping nas exportações para o Brasil de laminados planos de aço ao silício, denominados de aço GNO, originários da Alemanha.</p> <p class="dou-paragraph" style="text-align: justify;">No dia 2 de março de 2018, por meio do Ofício no312/2018/CONNC/DECOM/SECEX, foram notificados a peticionária, com base no § 2º do art. 41 do Decreto no8.058, de 7 de julho de 2013, doravante também denominado Regulamento de Informações Complementares àquelas fornecidas na petição de início de investigação, a peticionária solicitou sua prorrogação, a qual foi concedida, observando-se o art. 194 do Decreto no8.058, de 7 de julho de 2013, as informações solicitadas foram apresentadas tempestivamente.</p> <p class="dou-paragraph" style="text-align: justify;">1.3 Da notificação ao governo do país exportador</p> <p class="dou-paragraph" style="text-align: justify;">Em 8 de maio de 2018, em atendimento ao que determina o art. 47 do Decreto no8.058, o governo da Alemanha e a representação da União Europeia foram notificados, por meio dos Ofícios nos521/2018/CONNC/DECOM/SECEX e nos522/2018/CONNC/DECOM/SECEX, da existência de petição de início de investigação instruída com vistas ao início de investigação de dumping de aço GNO da Alemanha para o Brasil, e de dano à indústria decorrente de tal prática, foi recomendado o início da investigação.</p> <p class="dou-paragraph" style="text-align: justify;">Dessa forma, com base no parecer supramencionado, a investigação foi iniciada em 10 de maio de 2018.</p> <p class="dou-paragraph" style="text-align: justify;">1.5 Das notificações de início de investigação</p> <p class="dou-paragraph" style="text-align: justify;">Em atendimento ao que dispõe o art. 45 do Decreto no8.058, de 2013, foram notificados acerca do início da investigação de dumping de aço GNO da Alemanha para o Brasil, além da peticionária, os produtores/exportadores da Alemanha e os importadores brasileiros - identificados por meio dos dados de importação fornecidos pela Receita Federal do Brasil (RFB) - e a representação da União Europeia no Brasil encaminhado o endereço eletrônico no qual pôde ser obtida a petição de início de investigação, a qual foi encaminhada em 10 de maio de 2018.</p> <p class="dou-paragraph" style="text-align: justify;">Considerando o § 4º do mencionado artigo, foi encaminhado aos produtores/exportadores alemães e ao go	
--	--

o endereço eletrônico no qual pôde ser obtido o texto confidencial da petição que deu origem à investigação, bem informações complementares.

Ademais, conforme disposto no art. 50 do Decreto no 8.058, de 2013, foram encaminhados aos produtores/exportadores, nas mesmas notificações, os endereços eletrônicos pelos quais poderiam ser obtidos os respectivos questionários, cujo prazo de restituição de trinta dias, contado a partir da data de ciência, nos termos do art. 19 da Lei no 12.995, de 2014.

1.6 Dos pedidos de habilitação

Em 2 de agosto de 2018, a Associação Brasileira de Indústrias de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) apresentou habilitação como parte interessada na presente investigação. Em 21 de dezembro de 2018, a empresa importadora Whirlpool S.A., já considerada parte interessada na presente investigação, solicitou a juntada de instrumento de habilitação como parte interessada. Tendo em vista que a Whirlpool é responsável pelas importações do produto em questão, passou a ter personalidade jurídica própria e foi considerada como parte interessada nos termos do § 2º do Decreto no 8.058, de 2013.

1.7 Recebimento das informações solicitadas

1.7.1 Do produtor nacional

A Aperam apresentou suas informações na petição inicial da presente investigação e quando da apresentação de informações complementares.

1.7.2 Dos importadores

As empresas Sew-Eurodrive Brasil Ltda (SEW-Eurodrive) e WEG Equipamentos Elétricos S.A. (WEG) solicitaram prorrogação para restituição do questionário do importador tempestivamente apresentaram suas respostas ao questionário do importador dentro do prazo estendido concedido.

Foram solicitadas informações complementares às respostas ao questionário apresentadas pelas empresas SEW-Eurodrive e WEG por meio dos ofícios nos 1.107 e 1.108/2018/CGMC/DI. As referidas empresas apresentaram as informações solicitadas tempestivamente.

As empresas Whirlpool S.A., Siemens Eletroeletrônica Ltda., Waelzholz Brasmetal Lamina e WEG Equipamentos Elétricos S.A. não responderam ao questionário enviado.

1.7.3 Dos produtores/exportadores

Os produtores/exportadores identificados, C.D. Wälzholz KG. e Thyssenkrupp Steel Europe AG, apresentaram resposta ao questionário do exportador.

1.8 Da verificação in loco na indústria doméstica

Com base no § 3º do art. 52 do Decreto no 8.058, de 2013 realizou-se a verificação in loco dos dados apresentados pela indústria doméstica.

Nesse contexto, solicitou-se, por meio do ofício no 511/2018/CONNC/DECOM/SECEX, de 30 de abril de 2018, disposto no art. 175 do Decreto no 8.058, de 2013, a uma equipe de técnicos realizasse verificação in loco dos dados apresentados pela indústria doméstica, no período de 21 a 25 de maio de 2018, em Timor-Leste.

Após concordância da empresa, realizou-se verificação in loco no período proposto, com o objetivo de confirmar e obter maior detalhamento dos dados apresentados na petição e na resposta ao pedido de informações complementares.

Cumpra-se observar que, fundamentado nos princípios da eficiência, previsto no caput do art. 2º da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e no caput do art. 5º da Lei no 9.472, de 29 de dezembro de 1997, e da celeridade processual, prevista no inciso LXXVIII do art. 5º da Carta Magna, nessa oportunidade foram verificados os dados apresentados pela indústria doméstica e os dados apresentados pelo produtor estrangeiro. Finalizados os procedimentos de verificação, foram consideradas as informações fornecidas pela peticionária, depois de realizadas as correções pertinentes.

Em atenção ao § 9º do art. 175 do Decreto no 8.058, de 2013, a versão restrita do relatório de

verificação in loco foi juntada aos autos restritos do processo os documentos colhidos como evidência dos procedimentos: foram recebidos em bases confidenciais. Cabe destacar que constantes nesta Nota Técnica incorporam os resultados da verificação in loco.

1.9 Da determinação preliminar

Em 19 de outubro de 2018, foi publicada no D.O.U., por meio da Circular SECEX no 46, de 19 de outubro de 2018, determinação preliminar, com base no Parecer no 2 de setembro de 2018, tornando público que se concluiu por um preliminar positiva de dumping e de dano à indústria doméstica decorrente.

1.10 Do encerramento da fase probatória

Em conformidade com o disposto no caput do art. 59 do Decreto no 8.058, de 2013, foi publicada em 19 de outubro de 2018, por meio da Circular SECEX no 4 de outubro de 2018, o prazo para encerramento da fase probatória de investigação, qual seja, 29 de novembro de 2018, 84 dias após o Parecer de Determinação Preliminar.

Nos dias 28 e 29 de novembro de 2018, a WEG apresentou pedido para que o prazo de encerramento da fase probatória fosse prorrogado por, ao menos, 40 dias. Conforme a importadora DECOM no 21, de 2018, que serviu como base para a elaboração SECEX no 46, de 2018, não teria sido disponibilizado imediatamente autos em do processo. A WEG enfatizou que a Circular publicada pelo Oficial da União conteria apenas informações públicas, deixando de apresentar informações restritas às partes interessadas. Ser manifestante não teria tido oportunidade suficiente para analisar a decisão e preparar as provas necessárias à defesa de seus direitos.

Em 29 de novembro de 2018, a ABIMAQ solicitou que fosse prorrogado, por mais 40 dias, o estipulado para encerramento da fase probatória, justificando necessário tempo hábil para análise do Parecer de Determinação Preliminar, o que possibilitaria uma participação mais consistente das partes interessadas do processo.

Em vista desses pedidos, o prazo mencionado foi prorrogado até o dia 21 de janeiro de 2019, por meio da Circular SECEX no 60, de 5 de dezembro de 2018, publicada no D.O.U. de 6 de dezembro de 2018.

1.11 Da prorrogação da investigação e do prazo para determinação final.

Em consonância com o disposto no art. 72 do Decreto no 8.058, de 2013, o prazo para a conclusão da presente investigação foi prorrogado por até oito meses, a partir de 10 de março de 2019, da publicação da Circular SECEX no 60, de 5 de dezembro de 2018, publicada em 6 de dezembro de 2018 no D.O.U.

Tendo em vista a instauração de avaliação de interesse público por meio da Circular SECEX no 23, de 15 de abril de 2019, publicada no D.O.U. de 17 de abril de 2019, a Secretaria de Exterior (SECEX) decidiu tornar público o novo prazo para a determinação final no âmbito dessa investigação. Assim, em 15 de maio de 2019 foi publicada no D.O.U. a Circular SECEX no 25, de 2019, prorrogando o referido prazo para 9 de julho de 2019, substituindo aquele estipulado na Circular SECEX no 60, de 5 de dezembro de 2018.

1.12 Do encerramento da fase de instrução

De acordo com o estabelecido no parágrafo único do art. 62 do Decreto no 8.058, de 2013, em 17 de abril de 2019 encerrou-se o prazo de instrução da investigação. Naquela data completaram-se os 20 dias após a publicação da Nota Técnica no 6, de 11 de março de 2019, previstos no caput do art. 62 do Decreto no 8.058, de 2013.

No prazo regulamentar, manifestaram-se acerca da referida Nota Técnica as seguintes partes interessadas: a WEG e a DECOM.

Deve-se ressaltar que, no decorrer da investigação, as partes interessadas puderam ter vistas de todas as informações confidenciais constantes do processo, tendo sido dada oportunidade para que defendessem amplamente seus interesses.

2. DO PRODUTO E DA SIMILARIDADE

2.1 Do produto objeto da investigação

O produto objeto da investigação são os laminados planos de aço ao silício, denominados magnéticos, de grãos orientados, totalmente processados, na forma de bobinas, tiras, chapas, exportados da Alemanha para o Brasil.

As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) em suas Notas de Subposições do Capítulo 72, esclarecem, na alínea c), que, em tal capítulo, consideram-se "ligas de aço" os laminados planos de aço ao silício denominados "magnéticos": os aços contendo, em peso, 0,05% a 6% de silício e 0,08% a 0,12% de carbono, com exclusão de elementos em proporção tal que lhes confira as características físicas e químicas próprias das ligas de aço.

As principais propriedades físicas e químicas das ligas de aço magnético são as seguintes:

esses aços são a baixa perda magnética e a elevada permeabilidade magnética. As propriedades magnéticas são avaliadas por ensaios padronizados realizados para indicar o desempenho do aço utilizado em determinado equipamento elétrico. A perda magnética é a quantidade de energia gasta por quilograma de material para obter um certo valor de magnetização (indução magnética) a uma determinada frequência da rede elétrica. Já a permeabilidade magnética é a propriedade magnética que avalia a quantidade de energia necessária para magnetizar o material. Quanto maior a permeabilidade de um material, menor a relação a outro, menos energia elétrica é necessária para a realização do mesmo trabalho.

A peticionária informou que, pelas normas internacionais, existe somente valor máximo para as perdas magnéticas em cada tipo de aço, não havendo índice mínimo de perdas. No Brasil, os fabricantes de aço citam em catálogo o valor médio da perda magnética do material enviado aos clientes (a título meramente informativo), não garantindo somente o valor máximo da perda, determinado por normas internacionais.

A indução magnética e a frequência são também características relevantes do produto, cujos valores são definidos por normas internacionais, que são utilizadas para comparação de aços de diversos fabricantes. Todos os aços comercializados no mercado brasileiro devem possuir especificações técnicas e suas propriedades magnéticas. Esses valores são informados no certificado de qualidade que pode ser emitido para cada lote e comercializada. A peticionária informou que não há produção de aços elétricos sem que seja especificada a perda magnética em termos de indução e frequência.

Dessa forma, o cliente pode especificar quatro condições diferentes de indução e frequência: 1,0T/50Hz, 1,0T/60Hz, 1,5T/50Hz ou 1,5T/60Hz.

A peticionária esclareceu ainda que o aço é composto por grãos, sendo que a estrutura cristalina de cada grão está orientada para um determinado lado. Quando da produção, o cliente pode optar por um processo que oriente os grãos em uma mesma direção, formando um processo que deixe os grãos não orientados. A diferença entre os dois processos gera, portanto, propriedades magnéticas diferentes. O tipo de aço. Deste modo, "grão não orientado" refere-se a uma categoria de aços elétricos diferentes dos aços de "grão orientado".

Para que possa ser utilizado em motores, o aço é magnetizado, sendo que o fluxo magnético é dirigido pelos grãos do aço. Como o princípio de funcionamento de um motor é diferente dos motores e geradores elétricos, utilizam-se processos diferentes para estas aplicações. Os aços de grão não orientado são apropriados para máquinas que têm partes que giram (motores e geradores), enquanto que os aços de grão orientado são apropriados para máquinas sem partes que giram (transformadores).

De acordo com a peticionária, os aços GNO podem ser semiprocessados, os quais não são produto objeto da investigação, sendo totalmente processados.

Os aços semiprocessados, em geral, são aços conforme norma ABNT 1006 (aço-carbono), com certa adição de silício (em geral até 2%) e outros elementos para laminação de encruamento (ou endurecimento superficial), fratura e usina siderúrgica sem recozimento final. São normalmente de aços semiprocessados os laminados planos de aço ao silício magnéticos, com teor de carbono superior a 0,003%, sem tratamento térmico de alívio de tensões. No caso de tais aços, em geral, para que sejam utilizados nas máquinas elétricas, o cliente ainda necessita de um tratamento térmico que visa à redução do teor de carbono de 0,003% para 0,001%, à eliminação de qualquer encruamento e à criação de uma isolação elétrica por oxidação e ao desenvolvimento das propriedades magnéticas finais. Neste caso, tais aços devem passar por uma etapa de recozimento para desenvolvimento das propriedades magnéticas. Isto limita a utilização desses aços, pois o cliente deve possuir fornos de tratamento específicos para o processamento.

Já os aços totalmente processados são aços com adição de 2% a 3% de silício e outros elementos, fornecidos com recozimento final e com as propriedades magnéticas totalmente desenvolvidas. Possuem ainda elevada permeabilidade, baixas perdas magnéticas, podendo ser fornos de revestimento isolante.

No que se refere às matérias-primas, na produção de aço GNO são utilizados minérios e ligas de ferro-silício, além do redutor carvão vegetal ou coque e aços elétricos, que podem ser de grão orientado (GO) ou de grão não orientado (GNO), utilizam silício em sua composição química para melhorar as propriedades magnéticas. Outros elementos químicos são adicionados para melhorar as propriedades, tais como alumínio, cobre, antimônio, entre outros.

A adição de silício aos aços elétricos reduz as perdas magnéticas, aumentando a eficiência e o rendimento dos equipamentos elétricos. Assim, cada fabricante produz os aços elétricos com determinado teor de silício para que atenda às especificações técnicas em relação às propriedades magnéticas.

O aço GNO é fornecido com revestimento, sendo os principais: i) acabamento inorgânico de óxidos naturais; ii) isolamento orgânico formado por um verniz aplicado à superfície do material; e iii) isolamento inorgânico formado por um tratamento químico e aplicação de material.

material.</p><p class="dou-paragraph" style="text-align: justify;">A definição do tipo de revestimento a ser aplicado ao aço GNO varia conforme a ut material, permitindo, por exemplo, maior isolamento elétrica de possibilidade de recozimento do material após a estampagem revestimento possui características diferentes, que são espe pelo comprador para melhorar o processo de fabricação e c utilização dos equipamentos elétricos.</p><p class="dou-paragraph" style="text-align: justify;">Os revestimentos dos aços GNO podem seguir as seguintes normas internacionais ASTM A 976 (EUA), IEC 604 e JIS C 2552 (Japão), sendo a ASTM a mais utilizada.</p><p class="dou-paragraph" style="text-align: justify;">A peticionária esclareceu que todos os aços de grã não orientado totalmente processados podem ser fornecido revestimento, independentemente da norma sob a qual são A presença do revestimento diminui as perdas magnéticas d elétrico, pois quando as lâminas estão isoladas umas das o presença do revestimento) em um empilhamento de lâminas magnéticas diminuem cerca de 2 a 5%.</p><p class="dou-paragraph" style="text-align: justify;">Acerca da forma de apresentação, os aços são produzidos pelas usinas em forma de bobinas, tiras ou chap com a Aperam, as bobinas de aço GNO exportadas para o E possuem largura de 1.000 milímetros, espessura de 0,35 a 0 e comprimento podendo chegar a alguns quilômetros.</p><p class="dou-paragraph" style="text-align: justify;">O aço GNO pode ser comercializado em tiras, as q são confeccionadas a partir do corte de bobinas com tesour longitudinais para a largura que será utilizada pelo fabricante equipamento elétrico. Por exemplo, um motor elétrico tem o formado por lâminas de 200 milímetros de diâmetro. O fabríc material cortado na largura de 200 milímetros e pode dar iníc diretamente ao processo de estampagem para a produção c lâminas.</p><p class="dou-paragraph" style="text-align: justify;">Já as chapas são materiais que sofrem um processo de corte transversal, sendo enviadas er tamanho definido (por exemplo, chapas de 1 metro por 2 metros).</p><p class="dou-paragraph" style="text-align: justify;">De acordo com as informações constantes da petição, não há qualquer diferença de aplicaç características específicas entre os aços GNO fornecidos en chapas ou tiras. Cada cliente define a forma do aço GNO a s Muitos têm tesouras em suas próprias unidades e, neste cas trabalhar com bobinas, o que lhes dá mais flexibilidade no a pedidos. Por outro lado, em muitos casos, o cliente pode op receber o material já cortado nas dimensões que desejar.</p><p class="dou-paragraph" style="text-align: justify;">No que se refere aos usos e aplicações, o aço GNC utilizado para a fabricação de equipamentos elétricos, tais c elétricos, geradores elétricos (hidrogeradores, aerogeradores turbogeradores), reatores para sistemas de iluminação, motr compressores herméticos de geladeiras, freezers e ar-condiç estabilizadores de energia, no-breaks, medidores de energia outros. O aço GNO é utilizado no núcleo destes equipament eletromagnético é formado pelo conjunto de aço numa dete empilhada e enrolado por cobre. Quando a energia elétrica é passa pelos fios de cobre, cria-se um campo magnético que energia elétrica em energia mecânica, movimentando o mot</p><p class="dou-paragraph" style="text-align: justify;">Em relação ao processo produtivo de aço GNO, est iniciado pela redução, etapa em que os altos fornos são alir minério de ferro e carvão mineral e/ou coque, formando, ass ferro-gusa líquido. A fase seguinte é a aciaria, na qual são re as impurezas do ferro-gusa, como fósforo, enxofre, carbono sendo adicionado ferro silício, até o ajuste fino de temperatu composição química, terminando na solidificação do aço líq de placas.</p><p class="dou-paragraph" style="text-align: justify;">A etapa seguinte consiste na laminação a quente, ou seja, conformação a quente das pla significativa de espessura. A laminação ocorre da seguinte f primeiro, as placas são reaquecidas para a preparação da c quente. Posteriormente, há o ajuste preliminar de espessura assim, iniciar a laminação para a espessura final do produto laminador reversível. Após a passagem do aço no laminador ocorre a laminação a quente e o bobinamento final.</p><p class="dou-paragraph" style="text-align: justify;">A partir da laminação a quente, os produtos se diriç para a laminação a frio de aços siliciosos (aços de grão não aços de grão orientado), que é a última etapa do processo produtivo.</p><p class="dou-paragraph" style="text-align: justify;">Na etapa de laminação a frio ocorre a conformação a frio do aço laminado a quente, adec requisitos dos consumidores. Nessa fase, inicialmente, há a das bobinas laminadas a quente e remoção de defeitos. Oco recuperação da estrutura interna de grãos e a limpeza super o produto passa à conformação a frio para a espessura final pelo consumidor em laminador reversível. É realizado, então recozimento contínuo, provocando o controle do tamanho d e da qualidade magnética. É também nesta etapa que é real revestimento isolante do aço GNO. Após o término do proce com a especificação técnica do produto, o produto pode sei bobinas, tiras ou em chapas, conforme requerido pelo client aço GNO é embalado e exportado.</p><p class="dou-paragraph" style="text-align: justify;">A peticionária informou que o aço GNO segue diver normas. Das normas listadas, algumas se referem especifica definição e características dos aços GNO, enquanto que as referem a metodologias de teste a serem aplicados a tais ac

referem a metodologia de teste a serem aplicadas a cada um dos tipos de tratamento da especificação do produto. A seguir, são apresentadas as normas relativas ao produto objeto da investigação:

Normas técnicas dos aços GNO Tipo Norma Características do aço ASTM A 677/A 677M - Specification for non-oriented electrical steel for processed types DIN EN 10606 JIS C 2552 - Non-oriented magnetic steel sheet and strip IEC 60404-8-4 - Magnetic materials Part 8-4: Specifications for individual materials - Cold-rolled non-oriented electrical steel sheet and strip delivered in the fully-processed state IEC 60404-1 - Magnetic materials - Part 1: Classification ABNT NM71-2000 - Produtos planos de aço para uso elétrico, de grão não orientado, totalmente processados GOST 21427.2 - Cold-rolled isotropic electrical-sheet steel GB/T 2521-2008 - Cold-rolled grain-oriented and non-oriented electrical steel strip (sheet) Testes e outros ASTM A 34/A 34M - Practice for sampling and procurement testing of magnetic materials ASTM A 340 - Terminology of symbols and definitions relating to magnetic testing ASTM A343/A343M - Standard test method for alternating-current magnetic properties of materials by frequencies using Wattmeter-Ammeter-Voltmeter method and 25-cm Epstein test frame ASTM A 664 - Practice for identification of standard electrical steel grades in ASTM specifications ASTM A 717/A 717M - Test method for surface insulation resistivity of single-strip specimens ASTM A 719 - Test method for lamination factor of magnetic materials ASTM A 720 - Test method for ductility of non-oriented electrical steel ASTM A 937 - Test method for determining interlaminar resistance of insulating coatings used on adjacent test surfaces ASTM A 976 - Classification of insulating coatings by composition, relative insulating ability and application ASTM 889/A 889M - Test method for alternating-current magnetic properties of materials at low frequencies using the Wattmeter-Varmeter-Ammeter-Voltmeter method and 25-cm (250-mm) Epstein frame IEC 60404-2 - Magnetic materials - Part 2: Methods of measurement of the magnetic properties of electrical steel sheet and strip by means of an Epstein frame IEC 60404-3 - Magnetic materials - Part 3: Methods of measurement of the magnetic properties of electrical steel sheet and strip by means of a single sheet tester IEC 60404-9 - Magnetic materials - Part 9: Methods of determination of the geometrical characteristics of electrical steel sheet and strip IEC 60404-13 - Magnetic materials - Part 13: Methods of measurement of density, resistivity and permeability of electrical steel sheet and strip JIS C 2550 - Test methods for magnetic steel sheet and strip	
--	--

	<tr> <td> </td> <td> <p class="dou-paragraph">ABNT NBR 5161 - Produtos lamina- planos de aço para fins elétricos - Verificação das propriedades;</p> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> <p class="dou-paragraph">GB/T 2522-2007 - Methods of test i the determination of surface insulation resistance and lamin of electric sheet and strip;</p> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> <p class="dou-paragraph">GB/T 3655-2000 - Methods of measurement of the magnetic properties of electrical steel sl strip by means of an Epstein frame;</p> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> <p class="dou-paragraph">GB/T 9637-2001 - Electrotechnical terminology-magnetic materials and components;</p> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> <p class="dou-paragraph">GB/T 13789-1992 - Methods of measurement of the magnetic properties of magnetic sheet i means of a single sheet tester;</p> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> <p class="dou-paragraph">GB/T 19289-2003 - Methods of measurement of density, resistivity and stacking factor of ele steel sheet and strip.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="dou-paragraph" style="text-align: justify;">A Aperam esclareceu que as normas listadas na tabela anterior estabelecem, inclusive, as nomenclaturas utilizadas na comercialização dos aços GNO para cada tipo de aço em cada uma das normas. O tipo de i normalmente pela espessura e pela perda magnética máxim determinada condição de indução e frequência (normalment espessuras padrão são (0,35mm/0,50mm/0,65mm), exceto p A677/A677M que utiliza padrão em polegadas que, quando milímetros, gera valores um pouco diferentes (0,36mm/0,47 qualquer forma, a despeito de as normas utilizarem espessu para a definição das características do produto, nada impedi GNO sejam produzidos em espessuras distintas.</p> <p class="dou-paragraph" style="text-align: justify;">Conforme esclarecimentos prestados em verificaçã loco citada no item 1.8 deste documento, o produto objeto c investigação possui espessura mínima de 0,35mm, haja vist ultrafinos têm aplicações e características diferentes daque descritas para o produto objeto da medida, como por exem em motores de veículos elétricos de última geração. Por ess ultrafinos, com espessura abaixo de 0,35mm estão fora do e investigação.</p> <p class="dou-paragraph" style="text-align: justify;">A peticionária apresentou, ainda, listagem com as equivalências de nomenclatura de a referidas normas:</p> <table class="dou-table"> <tbody> <tr> <td> <p class="dou-paragraph">Equivalência de nomenclatura de a GNO</p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="dou-paragraph">Espessura</p> </td> <td> <p class="dou-paragraph">DIN EN 10106 (Alemanha)</p> </td> <td> <p class="dou-paragraph">JIS C 2552 (Japão)</p> </td> <td> <p class="dou-paragraph">IEC 60404-8-4</p> </td> <td> <p class="dou-paragraph">ASTM A677/A677M (EUA)</p> </td> <td> <p class="dou-paragraph">ABNT NM71 (Brasil)</p> </td> <td> <p class="dou-paragraph">GOST 21427.2 (Rússia)</p> </td> <td> <p class="dou-paragraph">GB/T2521 (China)</p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="dou-paragraph">0,50mm</p> </td> <td> <p class="dou-paragraph"></p> </td> <td> <p class="dou-paragraph"></p> </td> <td> <p class="dou-paragraph">50A230</p> </td> <td> <p class="dou-paragraph"></p> </td> <td> <p class="dou-paragraph"></p> </td> <td> <p class="dou-paragraph"></p> </td> <td> <p class="dou-paragraph"></p> </td> <td> <p class="dou-paragraph"></p> </td> <td> <p class="dou-paragraph"></p> </td> <td> <p class="dou-paragraph">50W230</p> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> <p class="dou-paragraph">M250-50A</p> </td> <td> <p class="dou-paragraph">50A250</p> </td> <td> <p class="dou-paragraph">M250-50A 5</p> </td> <td> <p class="dou-paragraph"></p> </td> <td> <p class="dou-paragraph"></p> </td> <td> <p class="dou-paragraph"></p> </td> <td> <p class="dou-paragraph"></p> </td> <td> <p class="dou-paragraph">50W250</p> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> <p class="dou-paragraph">M270-50A</p> </td> <td> <p class="dou-paragraph">50A270</p> </td> <td> <p class="dou-paragraph">M270-50A 5</p> </td> <td> <p class="dou-paragraph"></p> </td> <td> <p class="dou-paragraph"></p> </td> <td> <p class="dou-paragraph">2414</p> </td> <td> <p class="dou-paragraph">50W270</p> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> <p class="dou-paragraph">M290-50A</p> </td> <td> <p class="dou-paragraph">50A290</p> </td> <td> <p class="dou-paragraph">M290-50A
--	---

[illegible]

[illegible]

[illegible]

5

class="dou-paragraph">64F250	class="dou-paragraph">65F 655M
class="dou-paragraph">64F275	class="dou-paragraph">65F 770M
class="dou-paragraph">65W600	class="dou-paragraph">65W700
class="dou-paragraph">65W800	class="dou-paragraph">65W1000
class="dou-paragraph">65W1300	class="dou-paragraph">65W1600

2.2 Do produto fabricado no Brasil

São fabricados no Brasil laminados planos de aço ao silício, denominados magnético orientados, totalmente processados, na forma de bobinas, tiras e chapas. São aços com teor de silício que varia de 0,6% a 6,5%, com faixa mais usual de 1,0% a 3,5%.

Os aços GNO produzidos no Brasil sujeitam-se às normas internacionais e têm as mesmas características do produto da investigação, descrito no item 2.1.

Segundo informações da peticionária, os produtos magnéticos fabricados apresentam variações relativas às perdas magnéticas máximas garantidas, conforme estabelecido nas normas internacionais exigido pelos clientes. Os valores limites das perdas magnéticas referem-se ao produto totalmente processado, testado com reconhecimento para alívio das tensões introduzidas pelo corte, amostras cortadas na direção de laminação e 50% na direção transversal.

A Aperam esclareceu ainda que produz todos os tipos de revestimento da norma ASTM A 970, mais utilizados são:

- C0: acabamento inorgânico de óxidos naturais;
- C3: isolamento orgânico formado por um verniz aplicado à superfície do material;
- C4: isolamento inorgânico formado por um tratamento químico aplicado ao material;

justify;">C6: isolamento orgânico/inorgânico aplicado à superfície do material.</p> <p class="dou-paragraph" style="text-align: justify;">A Aperam produz e comercializa os aços GNO com largura máxima em torno de 1.080 mm e mínima de 0,35mm. A empresa pode produzir o material com largura mínima de 30 mm. Por questões de produtividade, as produzidas com largura acima de 900 mm, sendo, então, com as especificações dos usuários/clientes.</p> <p class="dou-paragraph" style="text-align: justify;">O processo produtivo do produto similar envolve etapas semelhantes às descritas no item 2.1, com a especificação Aperam utiliza carvão vegetal na produção do ferro-gusa. O produto similar tem a especificidade de que na etapa de laminação a quente é utilizado laminador reversível para redução da espessura da chapa, para qual possui uma bobinadeira aquecida em cada extremidade. O produto similar informou também que, até a laminação a frio, a linha de produção GNO da Aperam é compartilhada com outros produtos em 3ª escala, em cada uma das fases anteriores: redução, aciaria e laminação a quente. Na laminação a frio, os produtos se dirigem para a linha de redução a frio de inoxidáveis (aços 3xx e 4xx) ou para a laminação a frio de siliciosos (aços GNO e GO), que é a última etapa do processo. Dessa forma, o compartilhamento na laminação a frio de aço GNO da Aperam se dá entre aços GNO e GO.</p> <p class="dou-paragraph" style="text-align: justify;">2.3 Da classificação e do tratamento tarifário</p> <p class="dou-paragraph" style="text-align: justify;">O produto objeto da investigação e o produto fabricado no Brasil se classificam nos códigos 7225.19.00 e 7226.19.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul, conforme descrições que constam da tabela a seguir:</p> <table class="dou-table"> <tbody> <tr> <td> <p class="dou-paragraph">NCM</p> </td> <td> <p class="dou-paragraph">DESCRIÇÃO</p> </td> <td> <p class="dou-paragraph">TEC</p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="dou-paragraph">7225</p> </td> <td> <p class="dou-paragraph">Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura igual ou superior a 600 mm.</p> </td> <td> <p class="dou-paragraph">14</p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="dou-paragraph">7225.1</p> </td> <td> <p class="dou-paragraph">De aços ao silício, denominados "magnéticos".</p> </td> <td> <p class="dou-paragraph">7225.19</p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="dou-paragraph">7225.19</p> </td> <td> <p class="dou-paragraph">Outros.</p> </td> <td> <p class="dou-paragraph">7226</p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="dou-paragraph">7226</p> </td> <td> <p class="dou-paragraph">Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura inferior a 600 mm.</p> </td> <td> <p class="dou-paragraph">14</p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="dou-paragraph">7226.1</p> </td> <td> <p class="dou-paragraph">De aços ao silício, denominados "magnéticos".</p> </td> <td> <p class="dou-paragraph">7226.19</p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="dou-paragraph">7226.19</p> </td> <td> <p class="dou-paragraph">Outros.</p> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="dou-paragraph" style="text-align: justify;">Destaca-se que, classificam-se nos códigos subitens tarifários, além do produto investigado, os produtos semiprocessados, que não fazem parte do escopo desta investigação, conforme descrito no item 5.1 deste documento, foram identificados produtos indevidamente classificados no referido tarifário, os quais também foram excluídos dos dados de importação.</p> <p class="dou-paragraph" style="text-align: justify;">Durante o período de investigação de dano, a alíquota de Imposto de Importação é inalterada em 14%, para ambos os subitens tarifários.</p> <p class="dou-paragraph" style="text-align: justify;">Há Acordos de Complementação Econômica (ACE) do Comércio (ALC) e de Preferências Tarifárias (APTR) celebrados com o Brasil, que reduzem a alíquota do Imposto de Importação incidente sobre o produto investigado. A tabela a seguir apresenta, por país, a preferência tarifária concedida e seu respectivo Acordo:</p> <table class="dou-table"> <tbody> <tr> <td> <p class="dou-paragraph">Preferências tarifárias às importações brasileiras - NCMs 7225.19.00 e 7226.19.00</p> </td> <td> <p class="dou-paragraph">País</p> </td> <td> <p class="dou-paragraph">Base Legal</p> </td> <td> <p class="dou-paragraph">Preferência Tarifária</p> </td> <td> <p class="dou-paragraph">Argentina</p> </td> <td> <p class="dou-paragraph">ACE - 18 - Mercosul</p> </td> <td> <p class="dou-paragraph">100%</p> </td> <td> <p class="dou-paragraph">Bolívia</p> </td> <td> <p class="dou-paragraph">ACE - 36 - Mercosul - Bolívia</p> </td> <td> <p class="dou-paragraph">100%</p> </td> <td> <p class="dou-paragraph">Chile</p> </td> </tr> </tbody> </table>

- Chile	ACE - 35 - Mercosul
100%	Colômbia
ACE - 72 - Mercosul	100%
Cuba	APTR04 - Cuba - Brasil
28%	Equador
ACE - 59 - Mercosul	69%
Israel	ALC - Mercosul - Israel
90%	México
APTR04 - México - Brasil	20%
Paraguai	ACE - 18 - Mercosul
100%	Peru
ACE - 58 - Mercosul - Peru	100%
Uruguai	ACE - 18 - Mercosul
100%	Venezuela
APTR04 - Venezuela - Brasil	28%

2.4 Da similaridade

O § 1º do art. 9º do Decreto nº 8.058, de 2013, estabelece lista dos critérios objetivos com base nos quais a similaridade deve ser avaliada. O § 2º do mesmo artigo estabelece critérios não constituintes de lista exaustiva e que nenhum dos critérios isoladamente ou em conjunto, será necessariamente capaz de indicar a similaridade decisiva.

O produto objeto da investigação e o produto similar produzido no Brasil são, em termos de matéria-prima, produzidos a partir das mesmas matérias-primas, quais sejam, ferro e ligas de ferro-silício. De acordo com informações da indústria doméstica, a indústria doméstica utiliza o carvão vegetal. A diferença entre o material utilizado como redutor, contudo, não afeta a similaridade do produto. Com efeito, tanto o aço GNO importado quanto o aço produzido no Brasil estão sujeitos às mesmas normas técnicas internacionais, de forma que ambos os produtos apresentam características e especificações idênticas.

No que se refere aos usos e aplicações do aço GNO, há diferenças entre o produto objeto da investigação e aquele produzido no Brasil, sendo ambos destinados à fabricação de equipamentos elétricos.

Considerando-se o fato de que tanto o produto objeto da investigação quanto o produto similar produzido no Brasil estão sujeitos a normas técnicas que definem suas características, há elevado grau de substituição entre esses produtos.

Por fim, conforme informações obtidas na petição e confirmadas na verificação in loco, os dados detalhados de importação fornecidos pela RFB, o produto similar brasileiro são vendidos pelo mesmo canal de distribuição, qual seja, vendas para consumo final.

2.4.1 Das manifestações acerca da similaridade

Na resposta ao questionário do importador protocolado em 18 de julho de 2018 pela SEW-E, a empresa afirmou que, tecnicamente, não há diferença entre o produto importado e aquele produzido no Brasil. Contudo, destacou que a estampilhagem do produto importado seria melhor. Adicionalmente, a empresa relatou alguns problemas que a teriam levado a procurar o mercado externo para o fornecimento do produto: falta de capacidade do fornecedor nacional em cumprir prazos de entrega, prejuízo na produção, problemas técnicos de qualidade, que teriam levado a produção, e constantes reajustes de preços.

Na resposta ao questionário do importador da WEC

protocolada em 20 de julho de 2018, a empresa afirmou que apenas as propriedades elétricas, o desempenho do produto Aperam seria similar ao do produto importado.

No que se refere à opção pelo produto importado, informou que adquiriria o aço GNO tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Contudo, dentre os principais fatores que justificam a necessidade de importar, a WEG destacou a ausência de produção nacional de algumas grades de maior perda magnética (50A e 60A), a ausência de capacidade de produção da Aperam para atender o mercado nacional e o risco de desabastecimento (considerando que a WEG é a única produtora nacional e que não possuiria capacidade para atender todo o mercado brasileiro, especialmente no que se refere ao revestimento ASTM C5).

Ainda sobre o revestimento, a WEG ressaltou que o fato de a Aperam produzir como reverso (ASTM C4 reduziria sua capacidade de produzir o revestimento padrão mundialmente utilizado). Assim, aquisição do produto similar, se faria necessário explicitar a necessidade de revestimento superior ao padrão, com limitação de produção, o que aumentaria o preço do produto ofertado no mercado nacional.

Adicionalmente, a WEG destacou que existiria uma grande diferença entre a largura do produto importado e o produto nacional. De acordo com a empresa, as bobinas internacionalmente possuíam largura de 1.200mm e, quando produzidas internamente pela WEG, gerariam baixo nível de perdas. A WEG, portanto, ofertaria o produto em questão em bobinas com no máximo 1.000mm de largura, o que aumentaria o nível de perdas geradas devido ao corte de sucatas. Ademais, se a WEG optasse em comprar o produto no exterior, esse procedimento encareceria muito o produto vendido pelo preço de valor final.

A empresa também ressaltou não poder concentrar os pedidos em um único fornecedor, pois a importação dependeria dos preços praticados pelos fornecedores. Portanto, uma necessidade inerente à falta de investimento em Aperam relacionados a ampliação e melhorias de sua linha de produção de aço GNO.

Em manifestações protocoladas em 29 de novembro de 2018 e 21 de janeiro de 2019, a WEG apresentou argumentos associados ao fornecimento do produto investido em APERAM, fornecendo diversas correspondências eletrônicas comprovando "o fornecimento irregular da APERAM; as paradas de produção sofridas pela WEG; os problemas de qualidade do produto nacional; os reiterados atrasos na entrega dos materiais; e o enfrentamento pela APERAM na produção do aço GNO".

Nesse sentido, apresentou trechos de reclamações realizadas pela WEG entre março de 2017 e agosto de 2018 via e-mail. Apresentou, ainda, trechos de resposta da WEG para a Aperam em que esta admitiria que as entregas estariam fora do prazo e, nesse respeito, destacou que as reclamações apresentadas sobre o produto com revestimento ASTM C5, que compreendia todo o produto importado pela WEG originário da Alemanha.

No que diz respeito à qualidade, a importadora alegou que os produtos fabricados pela Aperam apresentariam defeitos que os tornariam "imprestáveis ao uso". Como exemplo, apresentou trecho de correspondência eletrônica entre as partes em que a WEG reclama de problemas de largura, danos nas bordas e aumento das perdas e do tempo de processamento, comprometendo o processo produtivo.

Em suas manifestações, a WEG também reiterou que a Aperam, única produtora nacional, não teria capacidade de atender todo o mercado brasileiro, já que não é "capaz de atender nem sequer a demanda exclusiva da WEG", especialmente no que se refere aos aços GNO com revestimento que corresponderiam à totalidade das importações da empresa da Alemanha. Nesse sentido, a WEG reportou a ocorrência de parada na linha de produção da Aperam em julho de 2018, especificamente devido ao equipamento de aplicação do revestimento ASTM C5 e por causa de baixa perda, o que teria bloqueado a máquina para permitir o interrompimento da produção. Com isso, as linhas de produção dependentes dos referidos materiais teriam ficado paradas, causando atraso na entrega de produtos a clientes finais.

A importadora alegou, também, que, a depender do fornecimento nacional, a indústria a jusante sofreria consequências que impossibilitariam sua continuidade no mercado doméstico. Nesse respeito, transcreveu conteúdo de mensagens eletrônicas trocadas entre a WEG e a Aperam nas quais se informa que sua linha de produção teve suas atividades paradas por falta de material.

Nesse contexto, a manifestante recordou que a imposição do direito antidumping elevaria o preço do produto e reduziria sua disponibilidade. Acrescentou ainda que as fontes de investigação e afetadas pela medida antidumping correspondem a toda a produção mundial de aço e 100% das fontes viáveis de aço para a WEG. Ressaltou que a Alemanha seria a única fonte de aço para a WEG que ainda permaneceria sem sobretaxa (a utilização de sobretaxa não seria um processo rápido, tendo em vista a complexidade envolvida em questão), de modo que a eventual imposição de direitos antidumping teria impacto na cadeia a jusante.

Em manifestação protocolada em 11 de fevereiro de 2019, a WEG retomou o tema, reiterando que a indústria dor

adotaria padrões produtivos ultrapassados, o que resultaria incapacidade de ofertar produtos da mesma qualidade que o importado. Também reiterou os problemas relacionados à la bobinas e a inexistência de substitutibilidade entre os aços com revestimento ASTM C4 e ASTM C5 (esse primeiro ultrapassando a eficiência energética). Mencionou, novamente, que haveria uma limitada de produção, especialmente no revestimento do aço de tamanho (largura) do aço e, ainda, falta de diligência para solucionar problemas relacionados à pontualidade e à qualidade do material, corroborar suas alegações, a WEG apresentou diversas correções eletrônicas trocadas entre as empresas relatando tais problemas.

Problemas de largura, danos nas bordas e no revestimento do aço teria levado à WEG a tomar medidas extremas, determinando o bloqueio no recebimento na indústria doméstica. De acordo com a WEG, a Aperam teria estes problemas seriam meramente pontuais, não sendo aplicável qualquer plano de ação ou outra medida concreta para solucionar o problema.

Contudo, segundo as palavras da WEG, os problemas supracitados seriam crônicos, com a necessidade de medidas concretas para solucioná-los, conforme o relatório PDCA ("plan, do, check, act") datado de 2016.

Com relação à argumentação da Aperam de que a WEG estaria aumentando o consumo de produtos na indústria nacional, o que demonstraria comportamento contínuo de insatisfações expostas no presente processo, a manifestante alega que, de acordo com seu sistema SAP, teria ocorrido um aumento da demanda da empresa por aço GNO de 2017 para 2018, ao que as aquisições junto à indústria doméstica teriam aumentado em 6,4%.

Logo, esse aumento no volume de compras do produto doméstico seria um reflexo do aumento da demanda pela matéria-prima. Na visão da WEG, caso a indústria doméstica não realizasse investimentos e sanado os problemas de fornecimento, os indicadores de produção, vendas e receita seriam muito piores.

Em relação aos atrasos na entrega de produto, a WEG apresentou, em 29 de novembro de 2018, um relatório de inspeção em que apontou vários atrasos e irregularidades. Em razão da ausência de matéria-prima, a WEG operaria na iminência de parada da linha de produção.

Em resposta, a Aperam teria apresentado manifestação, em 21 de janeiro de 2019, último relatório probatório, alegando que tais atrasos seriam meramente pontuais e, vistas a fundamentar sua declaração, a Aperam teria juntado um relatório confidencial, relatório supostamente elaborado a partir do qual a WEG, que demonstraria o alto índice de pontualidade da indústria doméstica.

Na opinião da WEG, a apresentação do referido relatório, em versão confidencial, no âmbito da fase probatória, além de impossibilitar o contraditório totalmente infundadas e contrárias às correspondências trocadas entre as partes durante os problemas de atraso e irregularidade nas entregas.

Segundo a WEG, o índice de pontualidade exigido pela empresa de seus fornecedores se encontra em nível mínimo, índice mínimo que não seria atingido pela Aperam. Presumindo que o índice de pontualidade apresentado pela WEG seja uma média entre o índice de pontualidade da WEG e o índice de pontualidade da Aperam, tal percentual implicaria em prejuízos à WEG, especialmente por falta de material.

A importadora recordou também que a peticionária, em diversas ocasiões, ao não realizar a entrega do produto no prazo pactuado, teria solicitado a alteração dos termos de venda para antecipar o pagamento, passando o mesmo a ocorrer no caminho (FOT - Free on truck) e não na entrega do bem. Tal prática suavizaria os atrasos da Aperam quando da análise do índice de pontualidade.

Ainda sobre o resumo restrito do relatório de pontualidade da Aperam, a WEG alertou que o relatório apresentado levando em conta índices globais, que considera todos os produtos entregues e uma média por período. Conforme a metodologia adotada, acabaria por distorcer os dados e daria a impressão de um índice de regularidade estável, ainda que inferior ao índice de pontualidade da WEG.

Ademais, a WEG alertou que os problemas de fornecimento do aço GNO com revestimento C5 são graves, tendo em vista que a Aperam possui um volume de produção reduzido e limitaria sua produção à última semana do mês. O relatório apresentado não permitiria a aferição de pontualidade relacionada ao aço com revestimento C5, único produto importado pela WEG.

Em manifestações protocoladas em 28 de agosto de 2018, 21 de janeiro de 2019 e 11 de fevereiro de 2019, a peticionária apresentou esclarecimentos acerca das manifestações dos importadores em resposta às manifestações da WEG.

No tocante aos produtos importados pela WEG, a peticionária afirmou que as grades 50A800 e 50A1300, na verdade, apesar da perda magnética e que poderiam ser substituídos por aços fornecidos por usinas nacionais produtoras de aço carbono, é razoável supor que as alegadas questões comerciais e estruturais estivessem relacionadas à aquisição desses aços no mercado, os preços mais vantajosos que o produto importado. Ademais, a WEG deixou de ofertar esses aços de alta perda para se dedicar

de aços mais complexos, em consonância com as necessidades brasileiras.

Com relação à largura do material, a peticionária esclareceu que fornece bobinas de 1080 mm e que são as dimensões do produto final que dete de uma ou outra largura. Ademais, ressaltou que a evolução brasileira de aço GNO não viabilizaria a realização de investimento para implantação de uma linha de produção adicional para fabricar bobinas de 1.200 mm. Também ponderou que quanto maior elemento necessário em produtos com baixa perda magnética, maior a fragilidade do material. Assim, esse tipo de produto seria mais suscetível a apresentar trincas nas bordas, as quais necessitariam de reparo, o que reduziria ligeiramente a largura do material. Ainda nesse tema, a Aperam ressaltou que o corte do produto na la seria um serviço, o qual seria cobrado por qualquer fornecedor. A aquisição desse serviço seria opção do cliente.

Ainda com relação às alegações da WEG, a peticionária observou que, em que pese o dano observado à indústria de investimento em suas linhas de produção. Ademais, observou que o mantido relacionamento estreito com a importadora, visando atendimento ao cliente em relação às características do produto.

No que se refere às informações prestadas pela SEW-Eurodrive e pela WEG, relativos prazos de entrega e problemas técnicos, a indústria doméstica manifestou de 28 de agosto de 2018 e de 11 de fevereiro reconheceu ter havido problemas pontuais, já solucionados, poderiam ser considerados significativos. Quanto ao alegado descumprimento de prazos reportado pela WEG, a Aperam manifestou caráter eventual dos referidos atrasos e apresentou, em caráter confidencial, documento relativo ao controle, realizado em 2018, pela WEG, do índice de pontualidade das entregas realizadas pela peticionária ao longo do período de investigação de dano. Como apresentados demonstrariam elevado índice de pontualidade ([RESTRITO] %), o qual seria atestado pela própria WEG.

Ademais, a Aperam destacou que as compras realizadas pela WEG relativas ao aço GNO apresentariam comportamento Nesse sentido, argumentou que, a despeito das alegações de de qualidade e pontualidade, a WEG teria aumentado suas compras a Aperam, devido à drástica redução dos preços da indústria de relacionada à concorrência com as importações realizadas e dumping.

Ainda em relação aos alegados problemas de qualidade, ressaltou que o volume de devolução ao longo do período de investigação de dano seria irrelevante comparado ao volume de vendas no mercado interno brasileiro, destacou que os referidos dados foram submetidos à verificação.

Pelo exposto, a Aperam concluiu que as alegações da WEG careceriam de fundamento, havendo nos autos elementos comprobatórios de que os atributos de qualidade teriam de fato ocorrido na proporção alegada. Ademais, as alegações apresentadas teriam o propósito de o de que a WEG teria recorrido às importações em decorrência distorcidas pela prática de dumping.

No que se refere ao revestimento, em manifestação apresentada em 28 de agosto de 2018 e 11 de fevereiro de peticionária informou que, de fato, utilizaria o revestimento A como padrão e que ainda contaria com uma capacidade rec o ASTM C5. Ressaltou, a esse respeito, contar com projeto avançado para produção do referido revestimento em larga escala. Contudo, a dificuldade na realização de tal investimento não relacionada a aspectos técnicos, mas sim econômicos, já que a finalização do projeto teria sido postergada devido aos "con e péssimos resultados da linha de aços GNO, causado pelas importações originárias da Alemanha".

Por fim, a Aperam afirmou que a maior parte de sua produção se concentraria no tipo de revestimento ASTM C4, o qual atenderia às necessidades do consumidor. Argumentou, nesse sentido, que a alegação da indústria consumidora necessitaria do revestimento ASTM C falaciosa. Segundo a Aperam, sempre que seus preços de a revestimento ASTM C4 se reduzem a níveis inferiores àquele nas importações do produto com revestimento ASTM C5, há imediato de demanda do produto fabricado pela indústria de forma, concluiu que a escolha do produto importado ao invés nacional estaria relacionada com a prática de dumping e não necessidade específica por um tipo especial de revestimento.

Em manifestações apresentadas em 28 de agosto e 11 de fevereiro de 2019, a peticionária destacou que não houve de desabastecimento do mercado nacional de aços GNO. A esclarecimentos acerca de sua capacidade instalada, salientou a existência de capacidade ociosa para atender eventuais demandas. Destacou, ainda, não haver restrições às importações quaisquer origens.

Ainda sobre esse assunto, a Aperam apresentou um quadro com a evolução das importações das medidas sujeitas à medida antidumping. Ressaltou que, aplicação do direito sobre as importações originárias de China do Sul e Taipei Chinês, essas não cessaram. Quanto à China, havido aumento das importações após P5, o que evidenciaria os produtores/exportadores do referido país teriam reduzido

a fim de absorver o direito antidumping vigente.

Em menção ao processo que ensejou a aplicação de medida sobre as importações das origens citadas, a Aperam WEG teria afirmado à época não ser possível adquirir aço GI origens que não aquelas investigadas. Nesse sentido, a impo apontado falta de qualidade do produto fabricado em outros inclusive, na Alemanha. No entanto, após a aplicação da me importações da Alemanha teriam apresentado aumento sign evidenciaria incoerência dos argumentos levantados pela W investigação. A Aperam destacou ainda que as importações Rússia, Áustria e Índia teriam deixado de ser insignificantes, refutaria os argumentos da WEG quanto à dificuldade de se fontes do produto.

Por todo o exposto, a Aperam concluiu que os argumentos acerca de possível desabasteci mercado não se sustentariam. Isso porque, a peticionária di capacidade instalada de [RESTRITO] mil toneladas destinad aços GNO. Ademais, a empresa ressaltou que o mercado es importações de quaisquer origens, inclusive àquelas sujeitas antidumping.

Em manifestação protocolada em 11 de fevereiro de 2019, a Aperam apresentou, em anexo cc demonstrativo de resultados de suas vendas para a WEG. O obtidos demonstrariam enormes prejuízos. Segundo a Aperam monopólio de GNO no mercado brasileiro, mas um monoprc tomador de preços do produto. Ressaltou, a esse respeito, c continuação da prática de dumping das importações da Chi Sul e Taipé Chinês, somada à "enorme prática de dumping r importações originárias da Alemanha", estaria causando dar irreparável à indústria doméstica.

Com relação ao ajuste de preços, a Aperam destac não seria formadora de preços e que acompanharia os preç pelo mercado. Ademais, a redução do seu preço no mercad levado à perda de rentabilidade da indústria doméstica.

A Aperam também apresentou esclarecimentos adi acerca da capacidade instalada mundial relativa a fabricação GNO. A empresa fez, nesse sentido, referência ao Anexo 20 início e ressaltou haver poucas informações publicadas sobr entanto, enfatizou acompanhar a evolução do mercado, por obtidos de diversas fontes.

Nesse sentido, afirmou dispor de informações fornecidas pela própria Arcelor Mittal Saint Chely, empresa c na Europa. Ademais, ressaltou que a Aperam Inox América c relações comerciais na Europa e também participaria de serr feiras internacionais, por meio dos quais obteria informações: diversos players do mercado. Informações seriam ainda obti dos sítios eletrônicos das empresas.

Os dados informados na petição teriam sido obtido portanto, das diferentes fontes citadas. Para fins de compro Aperam apresentou diversos anexos relativos às fontes dos questão. Ressaltou, a esse respeito, a necessidade de corre algumas das informações constantes da petição. Nesse sen novo anexo, em substituição ao Anexo 20 da petição, com c retificados acerca da capacidade das diversas empresas consideradas.

Em manifestação protocolada em 21 de janeiro de 2019, a WEG discorreu acerca da política ei nacional, cuja Portaria Interministerial no1, de 2017, teria estabelecido, a partir de julho de 2019, que os motores e ge elétricos deveriam se adequar à eficiência mínima. Tal medic em maior consumo do aço GNO na indústria, uma vez que e garantiria eficiência, não havendo produto similar substituto.

Nesse contexto, a manifestante afirmou que o aço c revestimento ASTM C4 seria muito inferior ao ASTM C5, poi deixa passar 0,50A de uma lâmina para outro, enquanto este passagem de apenas 0,15A.

Em manifestação protocolada em 11 de fevereiro di 2019, a Aperam respondeu à manifestação da WEG sobre p nacional, a qual implicaria aumento da demanda por aço GI fabricantes de produtos elétricos.

Segundo a Aperam, a referida política não estabeleceria, no entanto, as características do tipo de aço utilizado. Não haveria, nesse sentido, nenhuma determinaçã tipo de revestimento do aço e tampouco haveria obrigatoriei utilização de aço GNO. A Aperam ressaltou ainda que os lim eficiência energética exigidos pela política em questão seriai plenamente obtidos pela utilização do produto similar fabrici indústria doméstica.

A Aperam refutou, dessa forma, haver qualquer relação entre o tipo de revestimento do aço, capacidade instalada da indústria doméstica, com o atendin política energética. Ressaltou, ainda a esse respeito, que sei atender às normas e regulamentos vigentes no mercado bra esta uma política básica de sua atuação no mercado. Não h sentido, qualquer dificuldade em atender às novas diretrizes do país.

Em manifestação final apresentada em 1ode abril de 2019, a WEG defendeu que a linha de produção ultrapassada, adotando o padrão C4 e co capacidade limitada para produção do Aço C5. Assim, indús

não teria condições de fornecer o produto com maior eficiência energética, conforme correspondências trocadas entre as duas partes. Alegou então que teria sido exarado entendimento equivocada Técnica de fatos essenciais, uma vez que, desde o início do procedimento, a WEG teria demonstrado que suas importações de aço GNO (com revestimento C5) cuja a demanda no mercado doméstico seria limitada.

Afirmou ainda que se teria feito diferenciação dos produtos de maneira clara no curso do processo, tudo por e justa comparação se daria entre itens com as mesmas características principais. Alega então que os revestimentos C4 e C5 são diferentes e insubstituíveis, destacando que o fato de a WEG ter adquirido quantidades substanciais de aço GNO ASTM C4 da indústria indicaria qualquer substitutibilidade com o aço de revestimento C5. Ressaltou ainda a aquisição apenas ilustraria que a WEG produziria uma gama de produtos elétricos com mais de 100.000 (cem mil) variantes, sendo que algumas consumiriam o GNO com revestimento C4 e outras especificamente o aço com revestimento C5. Ressaltou ainda a SEW-Eurodrive ter afirmado que, tecnicamente, não haveria diferença entre o produto importado e aquele produzido no Brasil, não qualquer assunção quanto à substitutibilidade entre o aço com revestimento C4 e o aço com revestimento C5.

Concluiu então pedindo que fosse considerada a competição direta entre os produtos distintos (CODIPs) distintos que a importação de Aço C5 não traria qualquer impacto à comercialização de C4.

A WEG ainda reiterou que teria sido identificado que a capacidade de produção do aço C5 seria limitada. Destacou ainda no tópico de sua manifestação de "ausência de benefício" que o mercado brasileiro, ao longo de todo o período analisado, teria mantido aproximadamente 30% de abastecimento proveniente das importações, independente desse sentido, caso a medida seja imposta, não haveria qualquer participação por parte da indústria doméstica.

A indústria doméstica protocolou, em 10 de abril de 2019, suas manifestações finais reiterando as suas argumentos longo do processo acerca da similaridade do produto. Arguiu que a WEG não teria considerado em suas afirmações o fato de que a alta perda poderiam ser substituídos por produtos de média e baixa perda, e que estes últimos, desde o início do procedimento, teriam sido excluídos do escopo da definição do produto pelo órgão. Ademais, destacou que a largura das bobinas não afastaria a similaridade.

A Aperam apresentou ainda argumentos sobre o fornecimento do produto e abastecimento pela WEG, alegando que o índice de pontualidade calculado em seu relatório apresentado seria bastante superior ao calculado pela Aperam e que a WEG não teria apresentado comprovação de que o fornecimento global distorceria os resultados e que, entretanto, esta empresa teria mencionado que suas compras da Aperam estariam focadas em aços GNO. Disse ainda que os valores de pontualidade da WEG de aços GNO da Aperam equivaleriam a mais de três vezes os valores da WEG de aços GO, cujo preço seria superior ao daquele, de forma que haveria como negar que o índice global refletiria a realidade, de que, ao contrário do que alegou a WEG, a indústria doméstica conforme atestado pelo próprio cliente, apresentaria elevados índices de pontualidade.

A Aperam também afirmou que eventual alteração sobre termos de venda estaria sujeita à condição da WEG e que se tal mudança fosse inconveniente para a empresa, esta manifestaria sua discordância. Alterações dessa natureza seriam realizadas se convenientes para ambas as partes.

Destacou, ainda, o aumento do fornecimento de aço da Aperam para a WEG e existência de oferta do produto por parte da WEG, de modo que este conjunto demonstraria ausência de desabastecimento.

Sobre capacidade de produção de C5, a Aperam discordou do entendimento exarado na Nota Técnica de fatos essenciais, dizendo que teria demonstrado que a produção de aço GNO em larga escala ainda não teria sido viável devido à razão de fatores econômicos e que decisões relacionadas à capacidade instalada teriam como fundamento as perspectivas de obtenção de resultados e a disponibilidade de recursos.

Sobre a relação da política energética nacional com o consumo de aço, a Aperam destacou que a WEG não poderia alegar características do aço a ser utilizado e que os limites de eficiência energética exigidos pela política em questão seriam plenamente atendidos com a utilização do produto similar fabricado pela indústria doméstica.

2.4.2 Dos comentários acerca das manifestações

Inicialmente, é importante destacar que neste documento somente serão objeto de análise as manifestações e provas que digam respeito ao produto e à situação de mercado no contexto da análise de dumping, dano e nexo de causalidade na investigação. As demais manifestações e os elementos probatórios relacionados a interesse público serão analisados no âmbito do processo SEI no 12600.103971/2019-49, referente à avaliação de interesse público sobre a medida antidumping, em revisão, e sobre eventual a medida antidumping sobre as importações da Alemanha, de constantes nos autos do mencionado Processo.

justify;">No que se refere a manifestação da WEG sobre a necessidade de importar em razão da ausência de produção algumas grades de maior perda magnética, destaque-se que o questionário do importador, não foram identificadas importações da Alemanha de grades [CONFIDENCIAL]. Ademais, verificou-se informações de venda da indústria doméstica, que as grades pela WEG do exportador alemão ([CONFIDENCIAL]) foram adquiridas no mercado doméstico, durante todo período de [CONFIDENCIAL]. Nesse sentido, os dados constantes dos documentos corroboram as informações prestadas pela empresa WEG no ponto.

Com relação a eventuais diferenças no produto relacionadas à largura da bobina, cumpre esclarecer que diferentes larguras não descaracterizam a similaridade dos produtos, visto que tanto o produto importado quanto o produto pela indústria doméstica se enquadram no escopo da definição analisado, qual seja, ambos possuem largura igual ou superior. Adicionalmente, tratam-se do mesmo aço, já que ambos são produzidos a partir das mesmas matérias-primas, estão sujeitos às mesmas normas técnicas internacionais, de forma que ambos os produtos apresentam as mesmas características e especificações, conforme constante do item 2.4.

No tocante ao tema do revestimento do aço GNO, especialmente a respeito das diferenças na aplicação dos aços com característica de revestimento ASTM A36, ressalte-se que pequenas diferenças são inerentes a produtos que apresentam algum tipo de variação de modelo, de forma a atender às demandas dos clientes, não comprometendo a similaridade dos produtos.

Sobre esse aspecto, mais uma vez, é importante relembrar que em sua resposta ao questionário do importador, a empresa SEW-Eurodrive, a empresa afirmou que tecnicamente, não haveria diferença entre o produto importado produzido no Brasil, o que, diferentemente do que foi alegado em sede de manifestação final, fortalece a conclusão de que os produtos são similares.

De acordo com o Acordo Antidumping, não estabelece que o produto objeto da investigação similar nacional têm que ser exatamente iguais, de modo que produtos de tipos do produto similar pode ser inferior ou mesmo superior ao produto objeto, sem que isto necessariamente acarrete alteração do escopo da investigação.

Tampouco o Regulamento Brasileiro faz tal exigência. Nos termos do art. 9 do Decreto 2013, considera-se produto similar produto que, embora não idêntico sob todos os aspectos, apresente características muito semelhantes ao produto objeto da investigação.

Nesse contexto, considerando que os tipos de revestimento do aço GNO podem afetar a comparação de produtos diferentes, essa característica foi refletida na categorização dos produtos (CODIP) efetuada nessa investigação. Nesse ponto, destaca-se que se trata da última característica do CODIP, e, portanto, a menos relevante, já que a combinação do CODIP em ordem decrescente, a importância de cada característica do produto. Ademais, não foi apresentada qualquer manifestação contrária à classificação pelas partes interessadas.

Em que pese a capacidade reduzida da indústria doméstica em produzir um tipo de revestimento (sob a norma ABNT NBR 5455), conforme admitido pela própria Aperam, o fato de não haver produção doméstica significativa de produto idêntico ao importado, ou seja, produtos específicos, não enseja a sua exclusão do escopo da investigação. Dito anteriormente, não há exigência, nas normas nacionais multilaterais, de que a indústria doméstica produza todos os tipos de produtos importados ou de que estes sejam idênticos aos produtos produzidos pela indústria doméstica.

Ainda que as diferenças nas características de revestimento do aço GNO afetem, efetivamente, fatores econômicos do equipamento elétrico fabricado a partir do aço GNO, conforme se extrai das manifestações das empresas WEG e SEW-Eurodrive, vale ressaltar que essas diferenças não trazem alteração relevante nos critérios de similaridade do art. 9 do Regulamento.

Sobre a afirmação da WEG de que teria sido feita diferenciação dos produtos de maneira cíclica durante o curso do processo, reitere-se, mais uma vez, que essa diferenciação afeta, de forma alguma, a similaridade entre os produtos nacionais e importados. A categorização de produtos (CODIP) é realizada com base na observância do princípio da justa comparação, de forma que sejam levadas em consideração as diferenças nos tipos de produtos e naqueles produzidos pela indústria doméstica.

Com relação às questões relacionadas ao risco de desabastecimento (problemas técnicos, diferenças de qualidade dos produtos e atrasos no fornecimento de aço GNO), vale mencionar que os elementos de prova relacionados a esse tema, apresentados em fevereiro de 2019, portanto, após o final da fase probatória, não são considerados para fins de determinação final, em observância ao Decreto 8.058, de 2013. Tais documentos poderão ser levados em consideração quando da análise de interesse público se tiverem sido apresentados dentro dos prazos legais.

Com relação aos demais documentos apresentados tempestivamente pela WEG, datados de dezembro de 2016 e maio de 2017, verificou-se, que, de fato, houve problemas (relacionados a [CONFIDENCIAL]) bem como atrasos por parte do fornecimento de aço GNO. Contudo, os documentos anexados

fornechimento de aço GNO. Contudo, os documentos apre-
Aperam, relacionados aos registros de pontualidade (envia-
trimestralmente ao fornecedor), atestam que esses proble-
recorrentes. De fato, em 2016 e 2017 verificou-se que, em r
índice de pontualidade superou [CONFIDENCIAL] e [CONFID
respectivamente. No tocante aos problemas de qualidade id
dezembro de 2016, não há evidências de que esses proble-
regulares e recorrentes. Ademais, da análise dos dados de v
indústria doméstica constatou-se que, de P4 a P5, houve [C
que fragiliza o argumento de que o produto fabricado pela A
atende as especificidades técnicas e exigências de qualidad
todo modo, em razão de estes problemas descritos não afas
similaridade entre os produtos mencionados, serão levados
consideração quando da análise de interesse público.</p> <p
class="dou-paragraph" style="text-align: justify;">Sobre a necessidade de homologação de novos
fornecedores, é importante pontuar que a necessidade de re
nova homologação do produto não pode, por si só, ser cons
limitador para a importação de outras origens. Destaque-se,
é um tema pertinente ao interesse público.</p> <p
class="dou-paragraph" style="text-align: justify;">Com relação à nova norma de eficiência energética
(Portaria Interministerial nº1 de 2017), que traz requisitos mí
rendimento de alguns tipos motores, não ficou comprovado
revestimento ASTM C5 seria determinante para que tais requ
cumpridos. Ainda que, em razão da melhora do isolamento t
revestimento possa aumentar a eficiência dos motores, com
WEG, não foram apresentados elementos probatórios que c
essa eficiência não poderia ser alcançada pela utilização de
baixas perdas magnéticas.</p> <p
class="dou-paragraph" style="text-align: justify;">Sobre a alegação da Aperam de que a implementaç
um projeto para produção do revestimento ASTM C5 em lar
não teria sido viabilizada em razão de fatores econômicos, n
aos péssimos resultados das linhas de aço GNO, destaque-
análises realizadas a seguir permitem concluir que houve, de
desempenho frágil durante a análise de dano, com resultad
operacionais negativas em todo o período. Contudo, não há
nos autos desse processo sobre o projeto para produção de
revestimento C5 que permitam identificar as razões técnicas
para a não implementação desse projeto até o momento, nã
pedidos de seus clientes para entrega regular desse revesti-
conforme documentação anexa aos autos.</p> <p
class="dou-paragraph" style="text-align: justify;">2.5 Da conclusão a respeito da similaridade</p>
<p class="dou-paragraph" style="text-align: justify;">O art. 9º do Decreto nº8.058, de 2013, dispõe que o
termo "produto similar" será entendido como o produto
idêntico, igual sob todos os aspectos ao produto objeto da i
ou, na sua ausência, outro produto que, embora não exatam
todos os aspectos, apresente características muito próxima
produto objeto da investigação.</p> <p
class="dou-paragraph" style="text-align: justify;">Dessa forma, diante das informações apresentadas
análise constante nos itens anteriores deste documento, cor
o produto produzido no Brasil é similar ao produto objeto da
investigação, nos termos do art. 9º do Decreto nº8.058, de
2013.</p> <p class="dou-paragraph" style="text-align: justify;">3. DA INDÚSTRIA
DOMÉSTICA</p> <p class="dou-paragraph" style="text-align: justify;">Segundo o art. 34 do Decreto
nº8.058, de 2013, o termo indústria doméstica será interpre
totalidade dos produtores do produto similar doméstico. No
não for possível reunir a totalidade destes produtores, o ter
indústria doméstica será definido como o conjunto de produ
produção conjunta constitua proporção significativa da prod
total do produto similar doméstico.</p> <p
class="dou-paragraph" style="text-align: justify;">Tendo em vista que a petiçãoária consiste na única
produtora nacional do produto similar doméstico, definiu-se
indústria doméstica a linha de produção de aço GNO da Aper
representa 100% da produção nacional do produto similar
doméstico.</p> <p class="dou-paragraph" style="text-align: justify;">4. DO DUMPING</p> <p
class="dou-paragraph" style="text-align: justify;">De acordo com o art. 7º do Decreto nº8.058, de 20
considera-se prática de dumping a introdução de um bem n
brasileiro, inclusive sob as modalidades de drawback, a um
exportação inferior ao valor normal.</p> <p
class="dou-paragraph" style="text-align: justify;">Na presente análise, utilizou-se o período de outubr
de 2016 a setembro de 2017, a fim de se verificar a existênc
prática de dumping nas exportações para o Brasil de aço GI
da Alemanha.</p> <p class="dou-paragraph" style="text-align: justify;">4.1 Do dumping para efeito do
início da investigação</p> <p class="dou-paragraph" style="text-align: justify;">4.1.1 Do valor normal para
efeito do início da investigação</p> <p
class="dou-paragraph" style="text-align: justify;">De acordo com item "iii" do Art. 5.2 do
Acordo Antidumping, incorporado ao ordenamento jurídico t
meio do Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994, a pr
conter informação sobre os preços pelos quais o produto en
vendido quando destinado ao consumo no mercado domésti
origem ou de exportação ou, quando for o caso, informação
preços pelo quais o produto é vendido pelo país de origem c
exportação a um terceiro país ou sobre o preço construído c
(valor construído).</p> <p class="dou-paragraph" style="text-align: justify;">Para fins de início da

investigação, apurou-se o valor normal construído na Alemanha da estrutura de custos da indústria doméstica, já que essa não estava disponível informação mais precisa acerca dos praticados naquele país. De acordo com a Aperam, os preços divulgados em publicações internacionais especializadas: a petição não conseguiu obter faturas de vendas no mercado alemão.

Dessa forma, a construção do valor normal no país exportador foi realizada com base nos dados fornecidos pela petição, a partir de um valor razoável de custos de produção, acrescidos de montante a título de despesas administrativas, financeiras e de vendas, bem como de um razoável lucro.

Os custos de produção foram apurados com base no consumo específico médio dos principais custos de fabricação de uma tonelada de aço GNO e nos preços constantes de publicações especializadas. Os montantes de lucro foram obtidos com base nos demonstrativos financeiros da Thyssenkrupp, principal produtora alemã de aço GNO.

Inicialmente, foi esclarecido que as usinas siderúrgicas apresentam algumas diferenças de concepção, a sua fase a quente, podendo utilizar sucata ou produção virgem (maioria das empresas), e que pode haver diferenças nas práticas de produção. Segundo informado, todas as exportadoras a utilizar a rota produtiva a partir do ferro-gusa. A Aperam informou que todas as usinas possuem coque ou seja, no caso de matéria-prima, partiu-se do pressuposto de que as usinas seguem contratos regulares de fornecimento de minério utilizando-se do mercado spot não regularmente.

As diversas usinas siderúrgicas consomem basicamente três diferentes tipos de fontes de ferro, em distintas proporções dependendo das características, do grau de verticalização, da localização geográfica, dos acordos de fornecimento com as mineradoras etc. As fontes de ferro são o sinter, o minério de granulado e a pelota de ferro.

O sinter é um material na forma de torrões que se produz nas usinas siderúrgicas integradas como matéria-prima de produção de gusa, sendo uma das maneiras de se introduzir ferro nos altos fornos. O sinter consiste de uma mistura de ferro (sinter feed), coque e um fundente, que são colocados numa correia transportadora e se inflamam. A alta temperatura resultante do processo anterior causa a fusão dos componentes em um coque mas não fundido. Esta mistura é necessária porque o sinter é a fonte de ferro principal para a produção da gusa, não podendo ser diretamente sem antes passar pelo processo de aglomeração (sinterização), pois, em caso de grandes volumes, as cargas de coque formariam uma massa densa e impermeável, a qual, num alto forno, afetaria a eficiência do processo, podendo causar problemas operacionais.

A Aperam informou que não há preços cotados de sinter, os quais dependem de cada usina principalmente, dos resíduos utilizados no processo. Considerando a construção do valor normal, que as bonificações de minério no processo de sinterização se igualam aos custos de transporte de sinter, de modo que o preço do sinter se mantenha igual ao preço do coque.

Os preços das fontes de ferro foram obtidos a partir da média dos preços mensais de outubro de 2016 a setembro de 2017 disponibilizados pela publicação internacional especializada Iron Ore Bulletin, na condição CFR Qingdao (China). Foi considerado o preço representativo do preço praticado na Alemanha, tendo em vista que a China, por ser a maior consumidora de ferro, influencia os preços internacionais praticados pelas grandes mineradoras de diversas regiões do mundo são semelhantes, sendo que, de qualquer forma, eventuais diferenças de preço residem no custo de transporte. Por último, conforme elementos probatórios juntados aos autos, o preço do minério de ferro em relação ao preço deste. O prêmio do minério de ferro em relação ao preço deste.

Direito Antidumping Definitivo (US)

Prêmio em US/t = $\frac{\text{Prêmio em US}}{\text{t}} = \text{Prêmio em US cents/dmtu} \times 62\%$ (teor de ferro no sinter feed)

Ressalte-se que foi realizada correção nas cotações de sinter feed utilizadas pela petição.

Para fins de determinação do índice de consumo de fontes do minério de ferro e de carvão.

Para obtenção do consumo das fontes de ferro por tonelada de aço GNO, a petição

De acordo com os dados da petição, para a produção de uma tonelada de aço GNO, utiliza-se 1,2 toneladas de ferro e 0,1 toneladas de carbono. Portanto, o custo relativo às fontes de ferro na produção de aço GNO é composto da seguinte forma:

Custo das fontes de ferro [CONFIDENCIAL]

- a. Preço sinter (US/t) $\times$ 72
- d. Preço pelota (US/t) $\times$ 10
- g. Preço minério granulado (US/t) $\times$ 10
- j. Custo total fontes de minério (US/t_{GNO}) = $c + f + i$

O preço médio de cada tipo de carvão mineral foi multiplicado pelo seu respectivo consumo em quilograma de carvão mineral por tonelada de aço GNO. Para se chegar ao consumo em quilograma de carvão mineral por tonelada de aço GNO, a tabela a seguir demonstra a construção do custo total do carvão mineral:

Custo do carvão mineral [CONFIDENCIAL]

- a. Preço carvão mineral coqueificável (US/t) $\times$ 10
- d. Preço carvão mineral PCI (US/t) $\times$ 10
- g. Custo total carvão mineral (US/t_{GNO}) = $c + f$
- b. Consumo (kg/t GNO)
- c. Custo FeSi standard (US/t_{GNO}) = $a \times b / 1000$
- e. Consumo (kg/t GNO)
- f. Custo FeSi especial (US/t_{GNO}) = $a \times b / 1000$
- h. Consumo (kg/t GNO)
- i. Custo silício metálico (US/t_{GNO}) = $a \times b / 1000$
- b. Consumo (kg/t GNO)
- c. Custo FeMn (US/t_{GNO}) = $a \times b / 1000$
- b. Bonificação (kg/t GNO)
- c. Bonificação (US/t_{GNO}) = $a \times b / 1000$
- b. Índice de consumo (kWh/t GNO)
- c. Custo Energia Elétrica (US/t_{GNO}) $\times$ 10
- b. Energia elétrica - custo Aperam (R/t) $\times$ 10
- e. Custo outras utilidades (US/t) = $c \times d$
- b. Matérias-primas - custo Aperam (R/t) $\times$ 10
- e. Custo outros materiais (US/t) = $c \times d$
- b. Custos variáveis, exceto outros custos variáveis - custo Aperam (R/t) $\times$ 10
- e. Outros custos variáveis (US/t) = $c \times d$
- c. Custo total de mão de obra direta e indireta (US/t) = $a \times b$
- b. Custos total, exceto outros custos fixos e depreciação - custo Aperam (R/t) $\times$ 10
- e. Outros custos fixos (US/t) = $c \times d$
- h. Despesas gerais e administrativas (US/t) = $a \times g$
- j. Resultado financeiro (US/t) = $c \times g$

$$I. \text{ Depreciação (US/t)} = e * g < /p > < /td > < td > < pclass = " dou - pa$$

Desse modo, para fins de início da investigação, apurou-se o valor normal constru

Valor normal construído (US

/t)[CONFIDENCIAL] < /p > < /td > < /tr > < tr > < td > < pclass = " dou .

